



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 205 del 06/08/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di rimozione insegna pubblicitaria abusiva e ripristino stato dei luoghi

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta ***** e' titolare di un esercizio di vicinato ubicato nel Comune di Lamezia Terme in ***** (giusta SCIA cod. univoco CalabriaSuap*****;

Visto il verbale di accertamento del Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme***** con allegato report fotografico, trasmesso a questo SUAP con protocollo comunale n. *****, nel quale viene contestato ***** in qualita' di titolare dell'omonima ditta, la violazione dell'art. 23 c. 4 e 11 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), per aver collocato sulla parete esterna del locale di ***** ove è ubicata la sede dell'attività commerciale, n. 4 insegne pubblicitarie reclamizzanti la scritta ***** senza la prescritta autorizzazione comunale;

Viste le disposizioni contenute:

- nel Codice della Strada, all'art. 23 comma 13-bis: "In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo";
- nel Reg. comunale n. 42/2021 "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", in particolare l'art. 11, comma 1, "L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicita' da esporre sia esente da canone", e l'art. 17 comma 3, "La pubblicita' abusiva e' rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione";

Accertato che da una verifica degli atti di ufficio, la ditta *****non e' in possesso di alcuna autorizzazione comunale all'installazione delle insegne pubblicitarie per come descritte nel verbale, e che pertanto sono da considerarsi abusive;

Considerato che:

- alla data odierna non sono pervenuti a questo Servizio ne' ricorsi e contestazioni rispetto a quanto verbalizzato, ne' alcuna comunicazione in merito all'avvenuta rimozione;
- pertanto, ricorrono le condizioni per disporre la rimozione del mezzo pubblicitario poiche' in assenza della prescritta autorizzazione;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilita' o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti altresì:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il DPR 160/2010;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

***** in qualita' di titolare dell'omonima ditta *****la rimozione delle insegne pubblicitarie abusive entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, nonche' il ripristino dello stato dei luoghi presso la sede dell'attività di***** e di darne comunicazione al Servizio Attività Economiche-Produttive (S.U.A.P.) del Settore Governo del Territorio.

AVVERTE CHE

- ove ricorressero le condizioni, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Reg. comunale n. 42/2021, la pubblicita' potra' restare esposta, a condizione la ditta presenti entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite la piattaforma CalabriaSuap, la richiesta di regolarizzazione della pubblicita' abusiva, e sempreche' siano stati pagati il canone e le conseguenti penalita';

- in caso di mancata ottemperanza alla rimozione o regolarizzazione della pubblicit , l'Amministrazione comunale provveder  alla cancellazione e/o rimozione d'ufficio, con addebito al trasgressore delle relative spese ed all'irrogazione della sanzione amministrativa;
- qualora la presente ordinanza venisse disattesa, il proprietario degli impianti pubblicitari sara' ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone che nel frattempo dovessero sopraggiungere, stante la condizione abusiva degli stessi;
- la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento alla ditta
***** ;
- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attivita' utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, ed all'Ufficio Entrate per il seguito di competenza ai fini della determinazione dell'imposta per la pubblicit  e delle correlate sanzioni;

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in s  l'espressione del parere favorevole di regolarita' tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, li 06/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO